

Plánovací smlouva Suchá Luka

Hlavní výhrady k návrhu smlouvy mezi městem Beroun a VALOREM s.r.o. (ZM 22. 9. 2026). Odkazy v závorkách odpovídají článkům návrhu smlouvy, jejím přílohám a Zásadám pro spolupráci s investory.

Tuhle smlouvu jsme dostali před dvěma týdny – čtyřicet stran právního textu s osmi přílohami, bez vysvětlení, bez představení investora, bez odhadu nákladů. Nikdo nám ji nepředstavil a o jednání s investorem zastupitelstvo nevědělo. Přitom nás zavazuje na dvacet let.

1. Na dvacet let si svazujeme ruce.

Slibujeme, že dvacet let nezměníme územní plán tak, aby to developerovi jakkoli ztížilo stavbu (čl. XVI odst. 1). Slibujeme také, že ho ničím nezdržíme, a to ani tím, že něco neuděláme včas (dopustíme se nečinnosti) (čl. XVI odst. 2 a 3). Pravidla pro poplatky developerů se pro Suchá Luka na dvacet let zmrazí a zvýšit je můžeme jen o inflaci ve stavebnictví (čl. XVIII odst. 2 a 3). Smlouvu nemůžeme vypovědět (čl. XXI odst. 3); odstoupit od ní smí jen developer (čl. XXI odst. 5).

2. Hrozí nám pokuty bez stropu i náhrada ušlého zisku.

Za nesplnění povinností platí město smluvní pokuty 5 000 Kč denně, od čtvrtého měsíce 10 000 Kč denně, bez horní hranice (čl. XIX odst. 4 a 6). Navíc – pokud developerovi výstavbu „ztížíme“ nebo zdržíme, a to i nečinností (čl. XVI odst. 2 a 3) – platíme mu náhradu škody včetně ušlého zisku (čl. XIX odst. 2 a 7), jejíž výši závazně určí soukromá auditorská firma vepsaná do smlouvy (čl. XIX odst. 2).

3. Zastupitelstvo bude rozhodovat s pokutou za zády.

Dílčí plánovací smlouvy a směny pozemků musí zastupitelstvo schválit v pevných lhůtách 30 a 90 dnů (čl. VIII odst. 6, čl. X odst. 8). Pokud to nestihne, vrací město investiční příspěvek (čl. XVIII odst. 4 písm. a) nebo platí pokuty (čl. XIX odst. 4). Zastupitelstvo tak nerozhoduje svobodně, ale pod hrozbou sankce.

4. Školu zaplatíme sami a developerovi ještě vrátíme.

Školu, školku, tělocvičnu, náměstí a park má postavit město ze svého (čl. III odst. 4); developer se na tom podle smlouvy nepodílí nijak (čl. XVII odst. 2), přitom v dnešních cenách se bavíme cca o miliardě. Z investičního příspěvku si navíc odečte pětinu nákladů na pátevní infrastrukturu (čl. XII odst. 1 a 2, čl. XVIII odst. 1 písm. c) – přestože naše vlastní Zásady výslovně říkají, že infrastruktura, bez které nelze záměr realizovat, se od příspěvku odečítat nemá (Zásady čl. I odst. 7, poslední věta). Smlouva sama přiznává, že bez pátevní infrastruktury projekt nelze uskutečnit (čl. III odst. 5), porušujeme tedy vlastní zásady.

Odhad nákladů na vybavenost ani propočet, kolik městu z příspěvku zbude, v materiálu není. Z čeho to zaplatíme?

Nejasný je i parkovací dům. Ve smlouvě o něm je jediná věta v příloze – má mít „kapacitu, která bude odpovídat potřebám lokality“ (příloha 3, blok F). Nikde ale nestojí, kdo ho postaví, kolik bude mít míst, kdy má být hotový ani kdo ho bude provozovat. Developer se zavazuje jen k jednotlivým parkovacím místům (čl. XII odst. 4 písm. c, čl. XIII odst. 6 písm. b), ne k parkovacímu domu.

5. Developer může smlouvu prodat dál a my musíme souhlasit.

Developer smí smlouvu převést na kteroukoli firmu ze svého koncernu bez našeho souhlasu (*čl. XXVI odst. 2*) a na kohokoli, kdo od něj koupí pozemky, i po částech – a město je povinno souhlas dát (*čl. XXVI odst. 3*). Závazky města na dvacet let tak platí vůči komukoli, koho dnes neznáme.

6. Developer nedoložil, co vlastní, a za pozemky pod školou neručí.

Smlouva neuvádí, k jakým pozemkům má developer práva; říká jen, že mu práva „svědčí, anebo budou svědčit“ (*čl. III odst. 1*). Pozemky pod školou, školkou a náměstím patří třetím osobám (*příloha 6*) a smlouva výslovně uvádí, že za jejich získání nikdo neodpovídá (*čl. X odst. 9*). Když je developer nesežene, nic se mu nestane – město ale už bude mít podepsané závazky.

7. Měníme stavební pozemky za pole, bez ocenění.

Město vydává hotové stavební parcely na Morákově, K Zahrádkám a na Cibulce (*příloha 5, čl. III odst. 2*) za ornou půdu, bez jediného znaleckého posudku (*čl. X odst. 1, příloha 8 čl. 2.2*). Čtyři parcely na Morákově jsou dnes veřejná zeleň a vede přes ně naše vlastní plánovaná komunikace (*příloha 5; územní plán – plochy PX, veřejně prospěšná stavba VD.34b; slib pozemků, které „budou“ určeny ke komerčnímu využití: čl. III odst. 7*). Pokud se směna nepodaří z důvodů na straně města, platíme developerovi náhradu v ceně stavebních pozemků (*čl. X odst. 10*).

8. Developer nemá žádný termín a nic nezaručuje.

Developer nemusí začít stavět ani zahájit přípravné práce (*čl. XII odst. 8*). Naše Zásady říkají, že závazky investora musí být zajištěny, a samy jmenují bankovní záruku, zástavu nebo zajišťovací převod nemovitosti (*Zásady čl. VI odst. 1 a 2*). V téhle smlouvě není ani jedno (*část G, čl. XIX*). Na hlavní závazek developera – postavit a předat silnice a sítě (*čl. XII odst. 1, čl. XVII odst. 1*) – se nevztahuje ani pokuta (*čl. XIX odst. 5*).

SANKCE

A. Smluvní pokuty (5 000 Kč denně, od čtvrtého měsíce 10 000 Kč denně, bez stropu)

1. Město nepodepíše výměnu pozemků. Když developer po zpracování geometrických plánů vyzve město ke směnné smlouvě a město ji do 90 dnů neuzavře, a neuzavře ji ani v další 90denní lhůtě po písemné výzvě. (čl. X odst. 8, čl. XIX odst. 4)
2. Město nedá developerovi potřebnou součinnost pro povolení jeho stavby – ani do 30 dnů od písemné výzvy, která konkrétní úkon pojmenuje. Týká se to tří situací (čl. XIX odst. 6):
 - a) neudělí souhlas, bez kterého developer nedostane stavební povolení;
 - b) nedá souhlas, kladné stanovisko, neudělá úkon nebo „jinou součinnost“, bez které nelze řízení o povolení zahájit, pokračovat v něm nebo ho dokončit;
 - c) nedá souhlas s napojením developerových silnic a sítí na městské nebo s umístěním stavby na pozemcích města (odkaz na čl. VIII odst. 13).
3. Sem spadá i odmítnutí souhlasu s převodem smlouvy na nového majitele pozemků, protože k němu je město povinno (čl. XXVI odst. 3).
4. Město je v prodlení s jakoukoli platbou (třeba s náhradou škody nebo vrácením příspěvku). Pak platí úrok z prodlení, a pokud zákon sazbu nestanoví, 12 % ročně; od 31. dne navíc pokutu 0,5 % z dlužné částky denně. (čl. XIX odst. 3)

B. Náhrada škody včetně ušlého zisku

4. Obecně při jakémkoli porušení smlouvy, pokud město po písemné výzvě nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě. (čl. XIX odst. 1)
5. Když město developerovu výstavbu zmaří, podstatně ztíží nebo znemožní a nezjedná nápravu ani po výzvě a dohodovacím jednání. Výslovně jmenovaný případ je porušení dvacetileté garance, tedy když město (čl. XIX odst. 2, čl. XVI):
 - změní územní plán tak, že by to mohlo ztížit, omezit nebo vyloučit výstavbu, včetně navazujících dopravních koridorů (čl. XVI odst. 1);
 - udělá cokoli, „nevyvine činnost“ nebo se „dopustí nečinnosti“, která by mohla způsobit zdržení (čl. XVI odst. 2);
 - zpřísní regulativy, vydá stavební uzávěru, jiné opatření obecné povahy nebo „individuální správní akt“, kterým by mohlo dojít ke zmaření, omezení či zdržení (čl. XVI odst. 3).
6. Výši škody na návrh kterékoli strany závazně stanoví Grant Thornton, město platí do 60 dnů, jinak úrok 12 % ročně (čl. XIX odst. 2).
7. Náhrada škody jde vždy nad rámec pokut. Zaplacení pokuty nevylučuje, že město ještě uhradí škodu a ušlý zisk ze stejného porušení. (čl. XIX odst. 7)

C. Další platby, které nejsou pokutou, ale město je platí

7. Vrácení investičního příspěvku developerovi (čl. XVIII odst. 4), když město:
 - a) neuzavře dílčí plánovací smlouvu ani v dodatečné 90denní lhůtě po výzvě (v návaznosti na čl. VIII odst. 6);
 - b) nepřevzme zkolaudovanou infrastrukturu bez vad ani v dodatečné 90denní lhůtě;
 - c) poruší dvacetiletou garanci územního plánu a nezjedná nápravu.

8. Náhrada za nepřevedené pozemky. Když se pozemky města (na Suchých Lukách i mimo ně) nepřevедou na developera „z důvodů na straně města“, platí město náhradu v ceně stavebních pozemků pro rodinné a bytové domy podle znalce, přednostně odečtenou z příspěvku. (Čl. X odst. 10)
9. Při zániku smlouvy se strany vypořádají podle pravidel o bezdůvodném obohacení (Čl. XXI odst. 8) – to platí oboustranně.

Pro srovnání – za co platí pokutu developer: jen za tři administrativní věci, tedy když nedá souhlas nebo součinnost pro stavby města (Čl. XIX odst. 5), a za neuzavření výměny pozemků (Čl. XIX odst. 4). Za to, že nepostaví nebo nepředá silnice a sítě, žádná pokuta není.